

tor riil yang ada. Transaksi yang dilakukan harus berdasarkan nilai benda yang dimiliki. Nah, hal inilah yang bertentangan dengan transaksi derivatif sebab transaksi dilakukan hanya di atas kertas tanpa jelas sektor riil yang direpresentasikannya dan kepemilikan atas barang tersebut secara penuh. Kasus instrumen derivatif banyak dilakukan tanpa diikuti penyerahan komoditas sebagai objek transaksi. Bahkan, transaksi derivatif hampir tidak melibatkan penyampaian atau pengiriman *underlying asset* (aset yang mendasarinya) di antara kedua belah pihak, tetapi hanya selisih harganya.

Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang mensyaratkan penyerahan barang yang menjadi objek transaksi harus berdasarkan kepemilikan yang sempurna (*milkiyat al-tam*). Jika transaksi dilakukan bukan berdasarkan atas barang yang tidak dimilikinya secara jelas, hal ini bertentangan dengan hadis Rasulullah, *“Tidak halal transaksi utang-piutang yang dicampur dengan transaksi jual-beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual-beli, tidak pula keuntungan dari jual-beli barang yang tidak berada dalam jaminannya, serta jual-beli barang yang tidak ada padamu”* (HR Abu Dawud).

Ini salah satu pilar ekonomi Islam yang mensyaratkan kejelasan dalam setiap transaksi. Kejelasan diperuntukkan agar terhindar dari sifat transaksi yang bersifat untung-untungan yang dipersamakan dengan perjudian (*maysir*).

Selain itu, unsur ketidakjelasan di sini sangat kentara dari sifat transaksi derivatif yang mirip dengan judi yang berdasarkan pada keberuntungan. Jika transaksi barang yang menjadi objeknya, yang ditransfer hanyalah selisih harga alias